

Vilkår uførepensjon

Innhold

1. Hvilke vilkår som gjelder	2
2. Kjøpsbetingelser og definisjon av arbeidsuførhet	2
3. Utbetaling ved arbeidsuførhet/ophørsalder	2
4. Begrensninger i Frendes ansvar ved arbeidsuførhet.....	3
5. Forbehold om prisendring	3
6. Opphør av forsikringen	3

1. Hvilke vilkår som gjelder

I tillegg til disse vilkår gjelder de Generelle vilkårene for avtalen.

2. Kjøpsbetingelser og definisjon av arbeidsuførhet

✓ 2.1 Kjøpsbetingelser

Forsikrede må være 100 prosent arbeidsdyktig tilsvarende 100 prosent stilling for å kunne søke forsikringen.

✓ 2.2 Definisjon av arbeidsuførhet

Arbeidsuførhet innebærer helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid på grunn av sykdom eller skade. Uføregraden fastsettes av Frende, og Frende tar ved slik fastsettelse hensyn til forsikredes muligheter for arbeidsinntekt i ethvert arbeid som forsikrede kan utføre, sammenlignet med tilsvarende mulighet før forsikrede ble ufør.

3. Utbetaling ved arbeidsuførhet/opphørsalder

Forsikringstilfellet inntreffer dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom av minst 12 måneder (karenstid), som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Det er i tillegg et krav for å få utbetaling at forsikrede har fremsatt et krav om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden og det må antas at kravet blir innvilget.

Forsikringen forfaller til utbetaling når forsikringstilfellet har inntruffet og krav om utbetaling er fremsatt. Den som vil fremsette krav må underrette Frende så snart som mulig. Vedkommende plikter å gi opplysninger om alle forhold forbundet med arbeidsuførheten og må fremlegge legeerklæring. Opplysningene og legeerklæringen gis på skjema fastsatt av Frende.

Samlet utbetaling fra uførepensjon i Frende, uførepensjon fra annen forsikring, trygd eller utbetaling fra arbeidsgiver, skal ikke overstige den gjennomsnittlige arbeidsinntekten du har hatt de tre siste år før arbeidsuførheten inntraff. Hvis beløpsgrensen overskrides, kan Frende redusere det månedlige beløp.

Ved innvilget uførepensjon plikter forsikrede å holde Frende underrettet om sin helsetilstand og uføregrad, samt la seg undersøke av lege når Frende finner det nødvendig. Vedkommende har selv rett til å velge lege. På anmodning fra Frende, skal forsikrede la seg undersøke av legen som Frende anviser. Forsikrede plikter å følge de behandlingsråd som legen gir.

Dersom forsikrede med forsett eller grov uaktsomhet ikke gjør det vedkommende plikter etter denne bestemmelsen, svarer Frende ikke mer enn det som må antas at Frende ville ha dekket om plikten var blitt oppfylt.

Dersom forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan Frende som et vilkår for å utbetale forsikringsdekningen, kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkårene for utbetaling foreligger. Legens honorar dekkes av Frende, mens eventuelle øvrige utgifter (reise m.m.) dekkes av forsikrede. Dersom forsikrede med fortsett eller grov uaktsomhet ikke gjør det vedkommende plikter etter denne bestemmelsen, svarer Frende ikke for mer enn det som må antas at Frende ville ha dekket om plikten var blitt oppfylt.

Den avtalte uførepensjonen utbetales i månedlige terminer. Uførepensjonen utbetales så lenge forsikrede er minst 50 prosent arbeidsufør, men ikke lenger enn til utgangen av den måned forsikrede fyller 67 år. Utbetalingen starter ved karenstidens slutt. Karenstiden er tiden fra arbeidsuførheten inntreffer til utbetalingene starter. Det er et krav for å fortsette å få utbetaling at forsikrede fremdeles mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Forsikrede må gi tilbakemelding til Frende hvis dette endres.

Dersom forsikrede blir friskmeldt, men innen 6 måneder og av samme årsak, igjen blir minst 50 prosent arbeidsufør i forsikringstiden, gjenopptas utbetaling av

uførepensjonen uten krav til ny karenstid.
Forsikringssummen utbetales til forsikringseier.

Forsikringseier har fritak for å betale for forsikringen så lenge det utbetales erstatning. Fritak for å betale for forsikringen inntre likevel tidligst fra måneden etter melding om forsikringstilfellet er mottatt Frende.

4. Begrensninger i Frendes ansvar ved arbeidsuførhet

✖ 4.1 Reservasjon

Frende er ikke erstatningspliktig dersom arbeidsuførheten skyldes forhold som Frende har reservert seg mot. Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold, kan til sammen ikke overstige 100 prosent. Dersom forsikrede blir mer enn 50 prosent arbeidsufør som følge av noe Frende har reservert seg mot, vil forsikrede ikke ha rett til erstatning for uførhet som skyldes andre forhold. Hvis uførheten er varig, opphører forsikringen. Eventuelle reservasjoner vil stå i forsikringsbeviset.

✖ 4.2 Symptomklausul

Frende er ikke erstatningspliktig for arbeidsuførhet som skyldes sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 måneder etter at du har levert en fullstendig helseerklæring. For følgende sykdommer/lidelser er symptomperioden utvidet til 12 måneder:

- Psykiske lidelser
- Utmattelsestilstander
- Muskel-/skjelettlidelser
- Rusmiddelavhengighet

Symptomklausulen gjelder ikke dersom:

- tilsvarende forsikringsdekninger flyttes mellom foretak tilknyttet bransjeavtalen om flytting av individuelle personforsikringer, og
- forsikringer som flyttes har vært i kraft i minst 12 måneder på oppsigelsestidspunktet hos annet foretak.

Symptomklausulen vil gjelde for en eventuell økning i forsikringssum og/eller forsikringsdekninger som er lagt til.

✖ 4.3 Begrensninger fra generelle vilkår

Frende er ikke erstatningspliktig dersom arbeidsuførheten skyldes forhold som reguleres av de Generelle vilkår punkt 7; «Krig, terror, radioaktivitet og andre særlig farlige hendelser».

✖ 4.4 Forsettlig fremkalt arbeidsuførhet

Frendes plikt til å betale ut forsikringssummen faller bort dersom forsikrede forsettlig har fremkalt eller forverret arbeidsuførheten. Frende er likevel erstatningspliktig dersom den forsikrede på grunn av sin alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

5. Forbehold om prisendring

Prisen på forsikring er blant annet avhengig av forsikredes utdanning og yrke. Dersom forsikrede endrer yrke, plikter den forsikrede å melde fra om dette til Frende. Melding må være gitt senest innen tre måneder etter at endringen fant sted. Dersom forsikrede unnlater å melde fra om slike endringer, og forsømmelsen fører til at prisen ikke blir forhøyet, kan Frende kreve at vårt ansvar for ethvert forsikringstilfelle blir nedsatt forholdsmessig, jf. forsikringsavtaleloven paragraf 13-7.

6. Opphør av forsikringen

Forsikringen opphører ved hovedforfall etter at forsikrede har fylt 67 år. Hvis forsikrede dør før forsikringstilfellet har inntruffet, faller retten til erstatning bort. Hvis forsikrede dør mens uførepensjonen er under utbetaling, utbetales den til og med måneden etter dødsfallet.